Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
NSS

20. april 2023

Sagsnr.:
S2023-4703

Ejendomsnummer
226087

Matr.nr.
11D, NØRHOLM BY, NØRHOLM

Landzonetilladelse

Nørholmsvej 222, 9000 Aalborg

11D, NØRHOLM BY, NØRHOLM

På baggrund af din ansøgning modtaget den 23-02-2023 med seneste supplerende materiale modtaget den 01-04-2023 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til opførelse af 78 m² udhus

Udhuset opføres som en del af en samlet bygningsmasse på 198 m², heraf 120 m² maskinhus. Maskinhuset er omfattet af planlovens § 38 stk. 2, om anmeldelse af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri.

Redegørelse
Ejendommen på 6,3 ha er beliggende i landzone. Herudover er den ansøgte placering omfattet af større sammenhængende landskaber og landskabshensyn.

Større sammenhængende landskaber
Det ansøgte er beliggende indenfor større sammenhængende landskab, hvor der i kommuneplanens retningslinje stå beskrevet at det i udgangspunktet skal friholdes for større byggerier og tekniske anlæg, der slører landskabssammenhængene, har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne eller forringer mulighederne for at forbedre landskaberne. Det vurderes at det ansøgte ikke vil have konsekvenser eller forringe det landskabelige.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 675 m fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Naboorientering

Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på at opførelse af 78 m² udhus, i sit omfang, ikke vurderes at være væsentlig for naboer.

Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at ejendommen består vaf ca. 4 ha græsmarker og 2 ha juletræsplantage. Der er lagt vægt på at der er ansøgt, om et udhus på 78 m², som sammenbygges med maskinhus til driften af ejendommen som landbrugsejendom, hvorfor der udgås spredt bebyggelse og det ved sammenbygning vil have mindre påvirkning af det landskabelige.

Lovgrundlag
"Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. "[1]

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, torsdag den 20-04-2023 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

[1] Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af 13. juli 2018, opdateret november 2019

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Nicolaj Svendsen
Byggesagsbehandler - Team Land

Direkte tlf.: 25202026

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

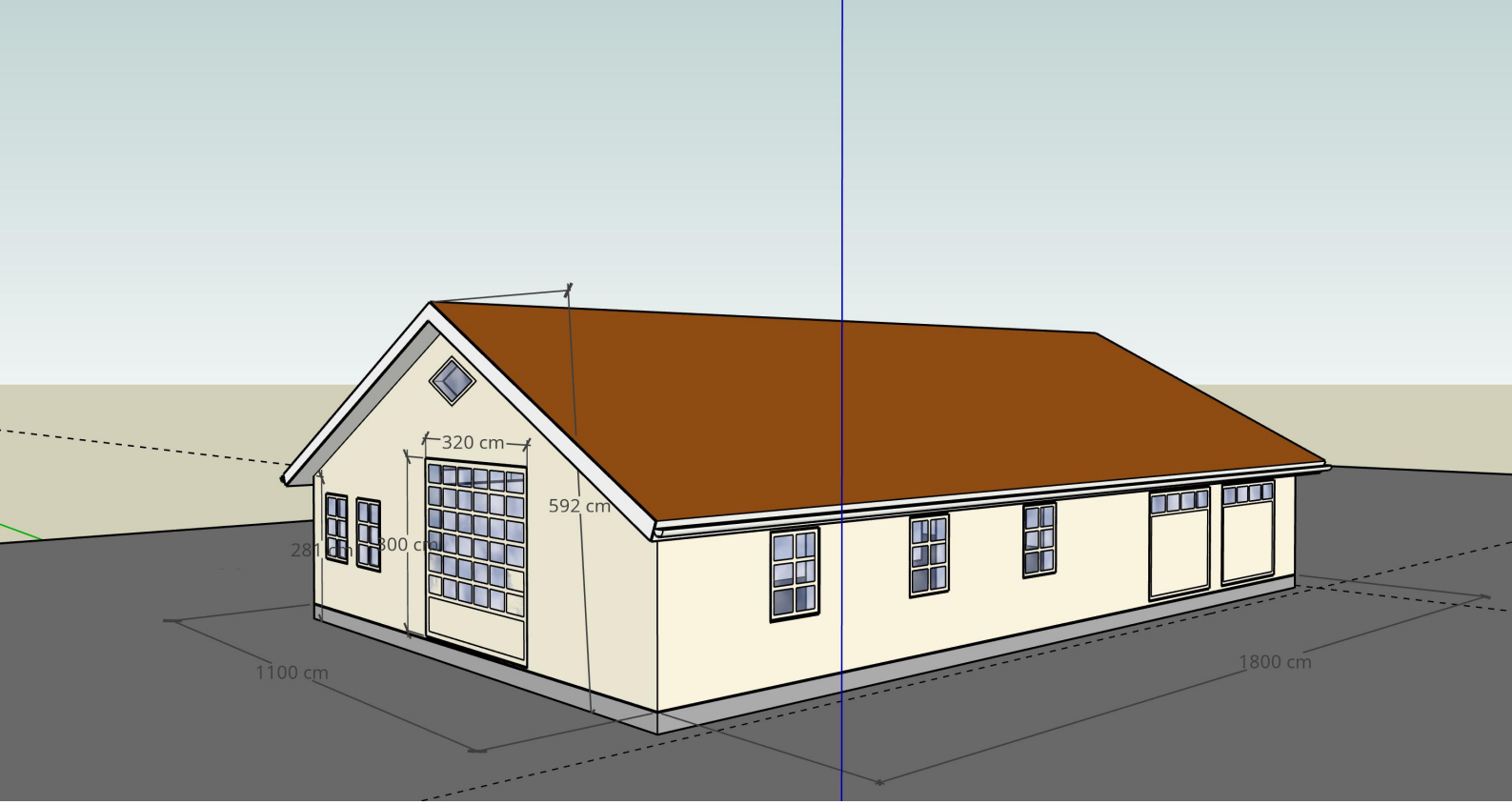
Klagevejledning jf. planlovens kap. 14
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

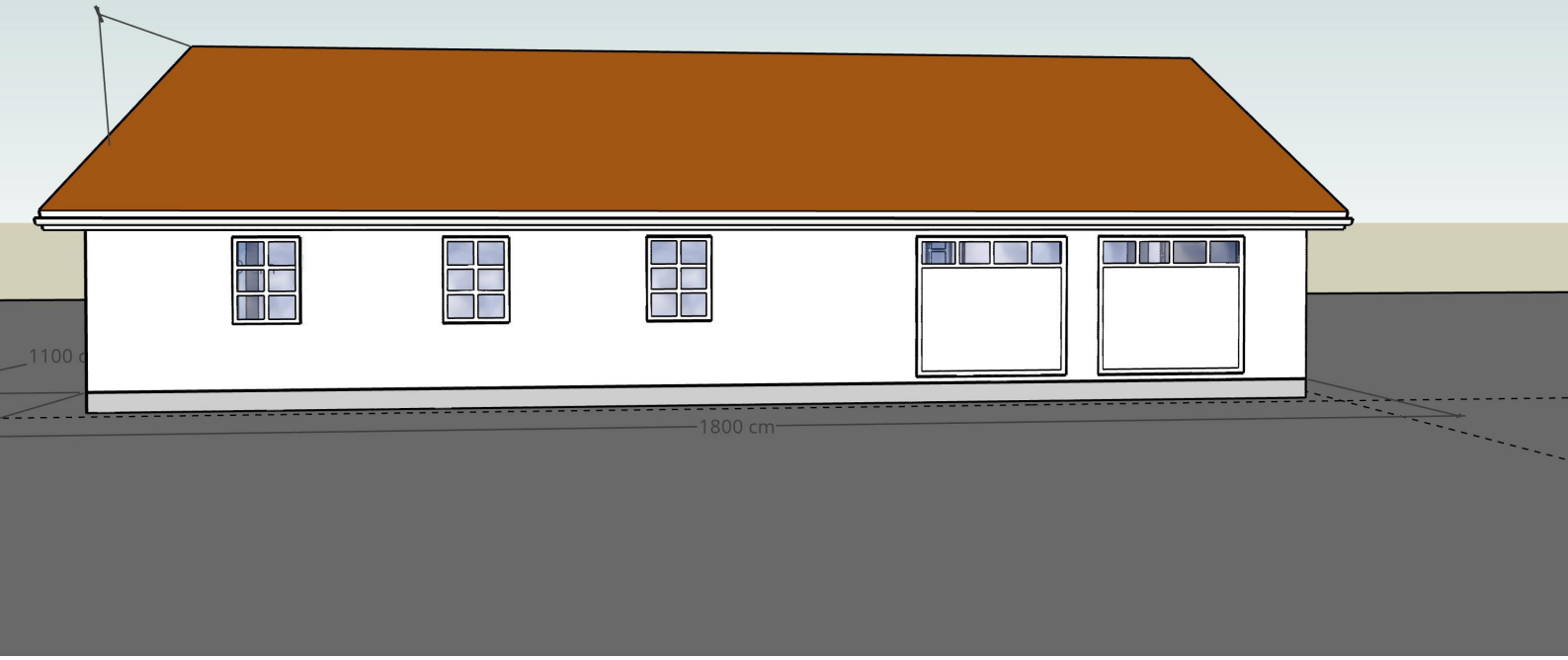


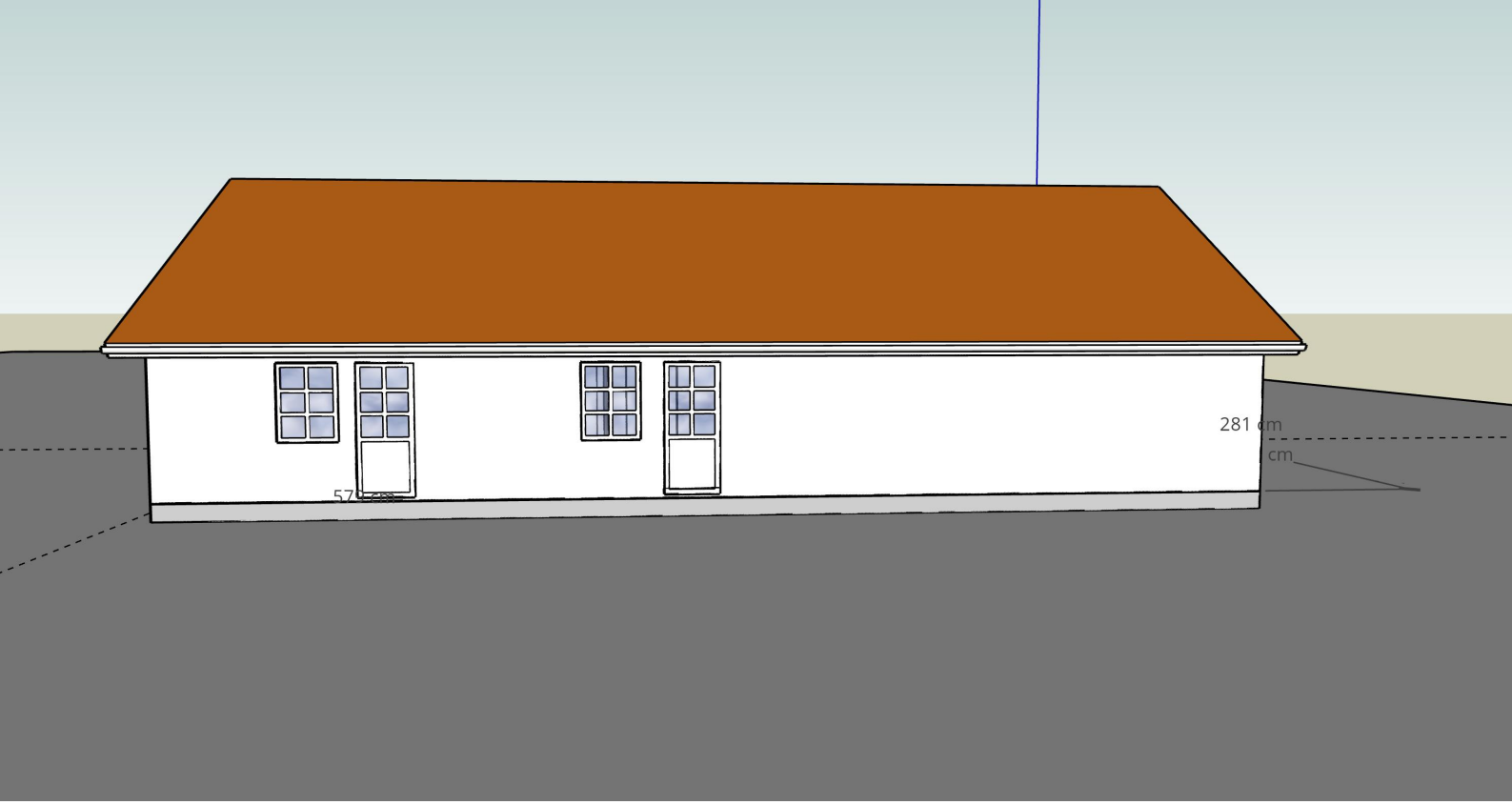
Aalborg Kommune

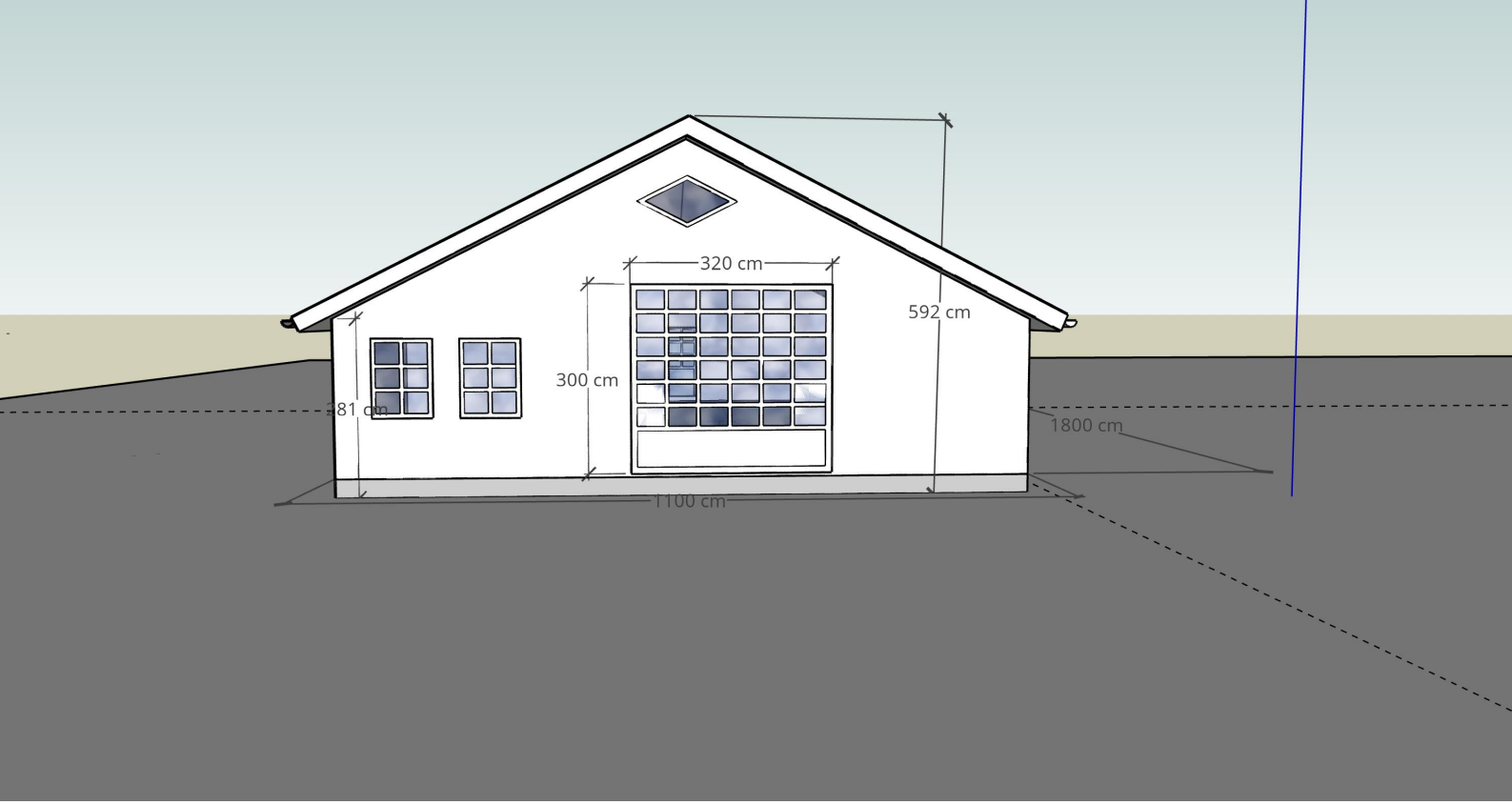
Nørholmsvej 222, 9000 Aalborg
Landzonetilladelse til opførelse af 78 m² udhus

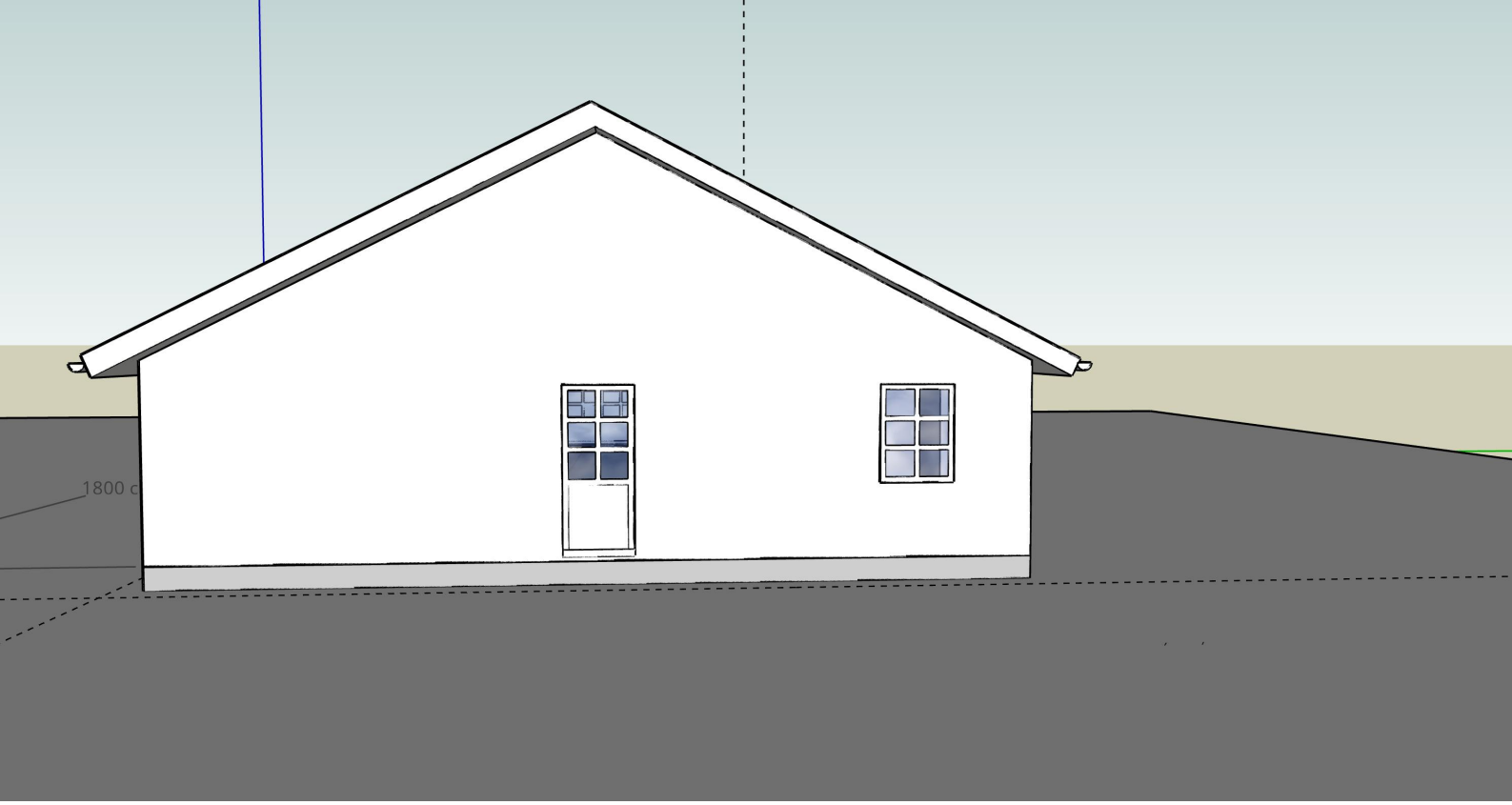
Tidspunkt: 20-04-2023 12:48:02
Udskrevet af: Nicolaj Svendsen
Målestoksforhold: 1:10000

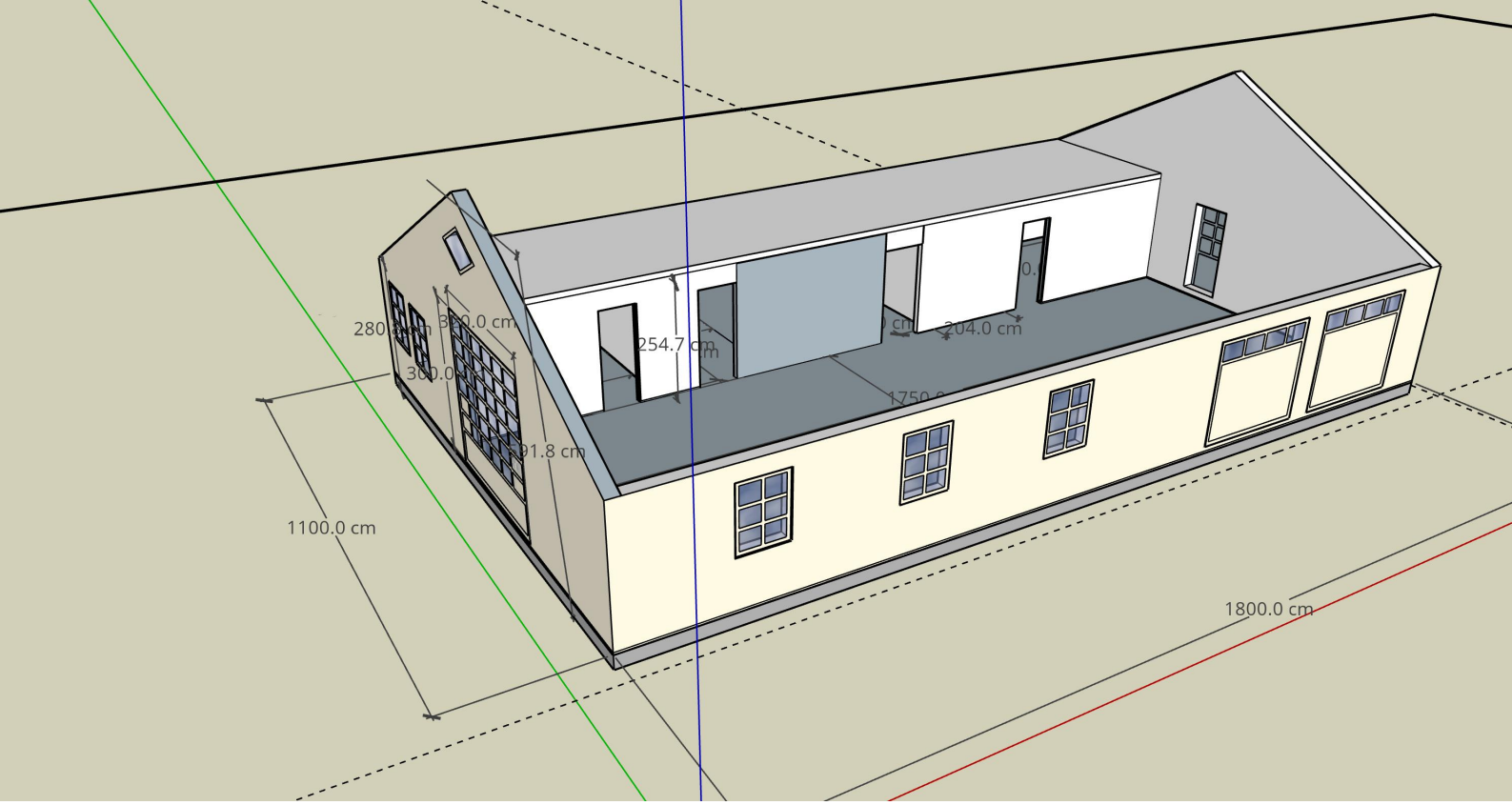

320 cm
592 cm
1100 cm
1800 cm

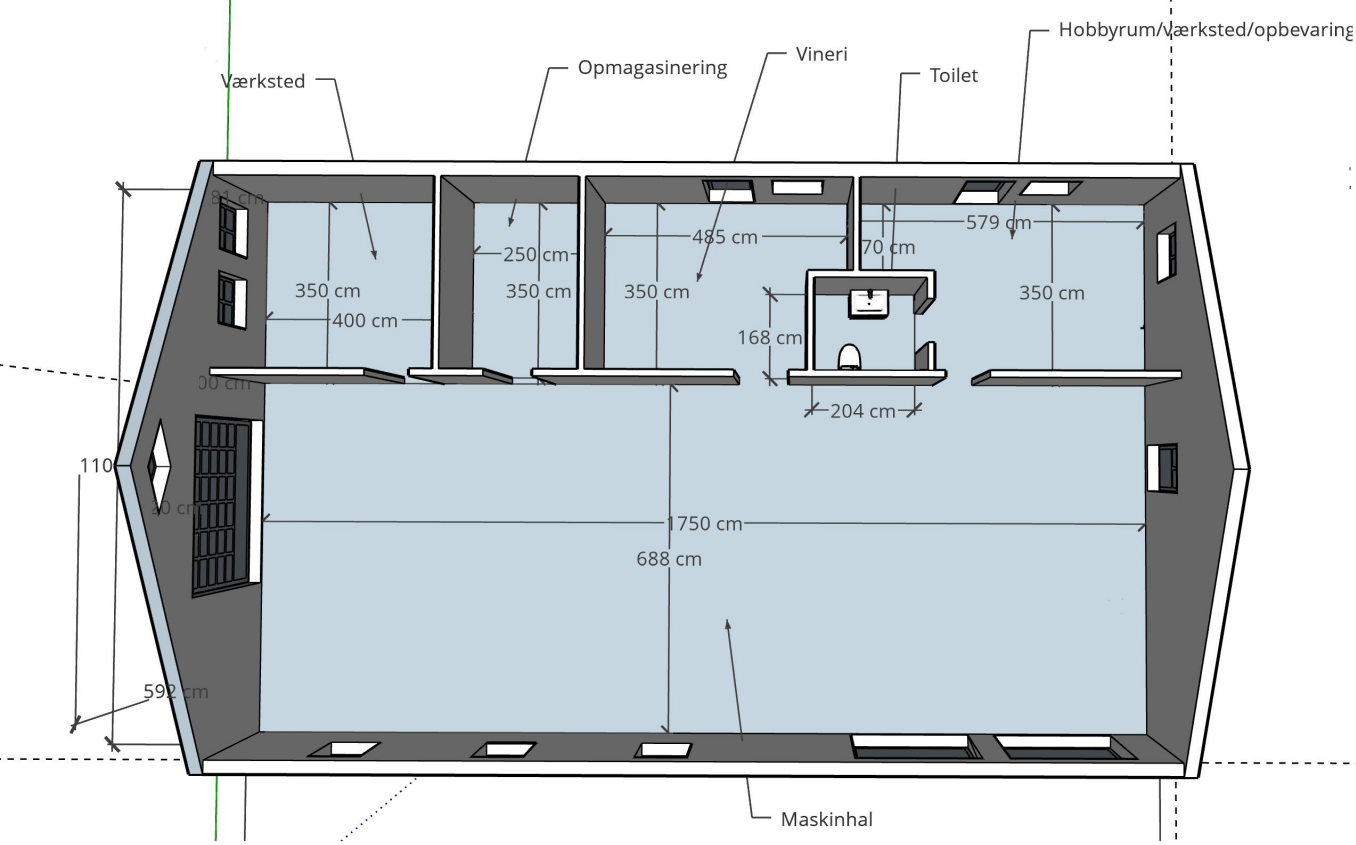

1800 cm

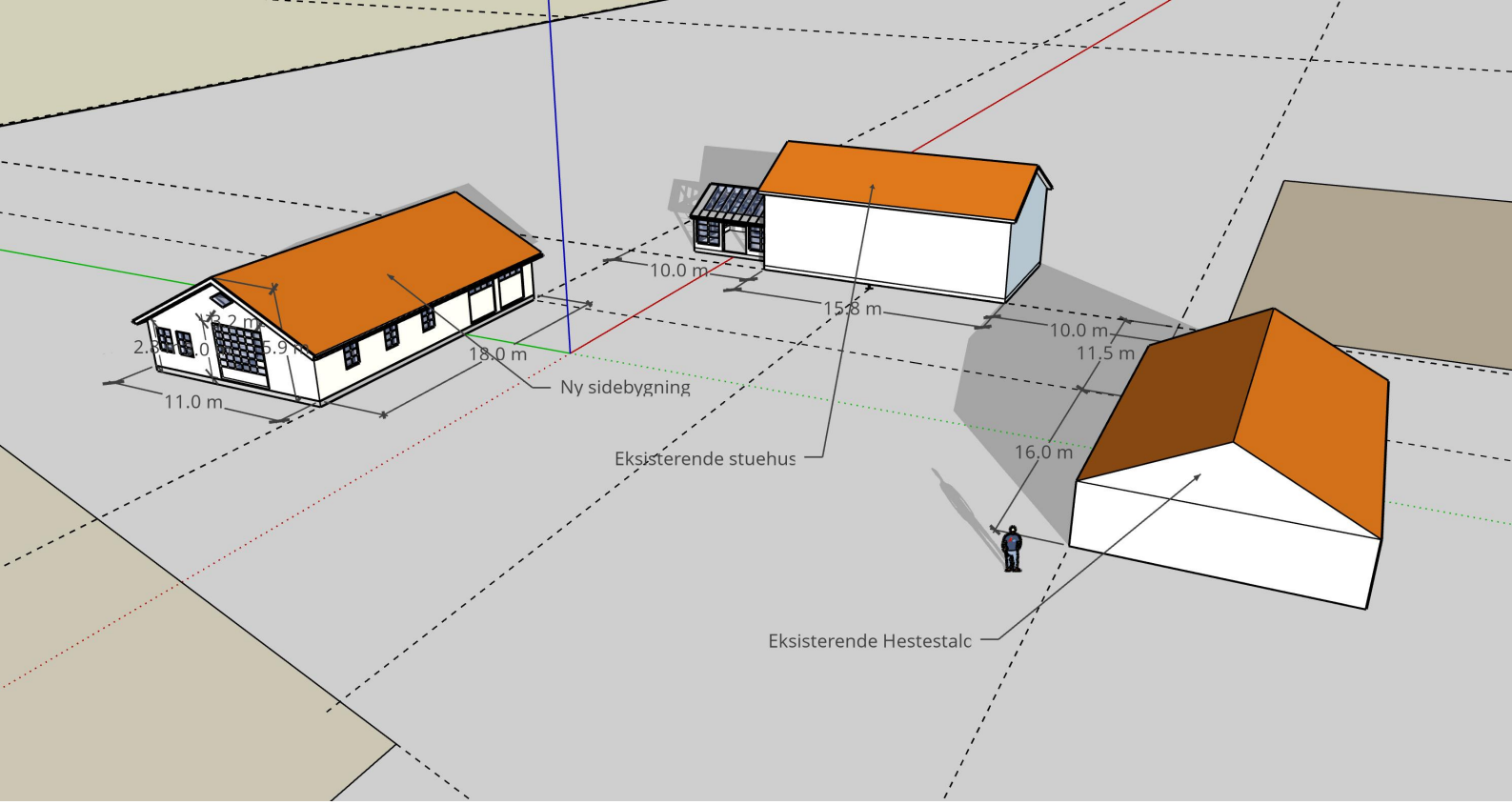

281 cm


320 cm
592 cm
300 cm
81 cm
1800 cm
1100 cm


1800


254.7 cm
204.0 cm
1100.0 cm
1800.0 cm


Værksted
Opmagasinering
Vineri
Toilet
Hobbyrum/Værksted/opbevaring
350 cm
400 cm
250 cm
350 cm
350 cm
485 cm
70 cm
579 cm
350 cm
168 cm
204 cm
110
1750 cm
688 cm
592 cm
Maskinhal


10.0 m
15.8 m
10.0 m
11.5 m
16.0 m
18.0 m
11.0 m
Ny sidebygning
Eksisterende stuehus
Eksisterende Hestestalc